

노 사 협 의 회 규 정

주식회사 데이터메이커

제 1 장 총 칙

제 1 조 (목적)

본 규칙은 주식회사 데이터메이커(이하, '회사')에 설치한 노사협의회 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (명칭 및 용어의 정의)

- ① 회사의 노사협의회의 명칭은 "주식회사 데이터메이커"(이하 "협의회"라 함)라 하고, 회사 사업장에 설치한다.
- ② 사용자란 주식회사 데이터메이커 대표이사를 말한다.
- ③ 근로자란 취업규칙에서 정한 사원을 말한다.

제 3 조 (신의성실 의무)

사용자와 근로자는 상호 신의를 바탕으로 성실하게 협의회 운영에 임하여야 한다.

제 4 조 (사용자의 의무)

- ① 사용자는 근로자위원의 선출에 개입하거나 방해해서는 아니 된다.
- ② 사용자는 근로자위원의 업무를 위하여 장소의 사용 등 기본적인 편의를 제공하여야 한다.

제 2 장 협의회 구성

제 5 조 (구성)

협의회의 위원은 근로자를 대표하는 위원(이하 "근로자위원")과 사용자를 대표하는 위원(이하 "사용자위원")으로 구성되되 노사동수로 각각 3인으로 한다.

제 6 조 (근로자위원 선출)

- ① 근로자위원에 입후보하고자 하는 자는 근로자 3인이상의 추천을 받아야 한다. 근로자위원으로 추천 받은 자는 당사 재직기간이 6개월 이상인자로 하며 기타 결격사유 발생 시 그 즉시 후보추천은 취소 된다.
- ② 근로자를 대표하는 위원은(이하"근로자위원"이라 한다.)은 근로자 과반수가 참여하여 직접, 비밀, 무기명 투표로 선출한다. 다만, 사업 또는 사업장의 특수성으로 인하여 부득이한 경우에는 부서별 근로자 수에 비례하여 근로자위원을 선출할 근로자

(이하 "위원선거인"이라한다.)를 근로자 과반수가 참여한 직접, 비밀, 무기명 투표로 근로자위원을 선출할 수 있다.

③ 제2항의 근로자위원 선출에 관하여 선거관리위원회(이하 "선관위") 5인 이내의 위원을 구성할 수 있다.
선거관리 위원은 선거관리에 참여를 희망하는 근로자 중에서 추천에 의하여 결정한 다. 단 선거관리위원회는 근로자위원으로 입후보 할 수 없다.

④ 선관위는 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 선거 및 일정공지
2. 투표 및 입후보자 등록 등에 관한 사항
3. 당선자 결정에 관한 사항
4. 기타 선거와 관련된 사항

⑤ 근로자위원은 투표결과 다수득표자 순으로 선출하며, 득표수가 같을 때에는 장기근속자, 연장자 순으로 당선자를 결정한다.

제 7 조 (사용자위원 선출)

사용자위원은 회사의 대표이사와 대표이사가 위촉하는 자로 한다.

제 8 조 (보궐선거)

① 근로자 위원에 결원이 생긴 때에는 결원이 발생한 날부터 30일 이내에 보궐선거를 실시한다.

② 제1항에 불구하고 제6조에 의한 근로자위원으로 선출되지 못한 사람 중 득표순에 따른 차점자 명부를 작성·보관하고, 근로자위원의 결원을 보궐선거 없이 명부상 서열에 따라 충원할 수 있다.

제 9 조 (의장)

① 협의회에는 의장 1인을 두며 의장은 위원 중에서 호선한다. 이 경우 근로자위원과 사용자위원 중 각 1인을 공동의장으로 할 수 있다.

② 의장은 협의회를 대표하며 회무를 총괄한다.

제 10 조 (간사)

① 노사쌍방은 회무의 기록 등 사무를 담당하는 간사 1인을 둔다.
단, 간사직원 참여율이 낮을 경우 협의회에서 임의 선출로 한다.

제 11 조 (위원의 임기)

① 위원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.

② 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

③ 위원은 그 임기가 만료된 경우라도 그 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 담당한다.

제 12 조 (위원의 신분)

① 위원은 비상임, 무보수로 한다.

② 사용자는 협의회 위원으로서의 임무 수행과 관련하여 근로자위원에게 불이익한 처분을 하여서는 아니 된다.

③ 위원이 협의회 참석에 소요되는 시간은 근무한 것으로 본다.

제 3 장 협의회 운영

제 13 조 (회의 개최)

① 협의회는 정기회의와 임시회의를 둔다.

② 정기회의는 매분기 마지막달 셋째 주에 개최한다.

③ 임시회의는 노사일방의 대표자가 목적사항을 문서로 명시하여 회의를 소집을 요구한 때에 개최한다.

제 14 조 (회의 소집)

① 의장은 협의회는 회의를 소집하며, 그 의장이 된다.

② 의장은 회의 개최 7일전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보하여야 한다. 다만 긴급을 요하여 임시회의 등을 소집할 때에는 예외로 할 수 있다.

제 15 조 (정족수)

회의는 근로자위원과 사용자위원의 각 과반수이상의 출석과 출석위원의 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

제 16 조 (회의의 공개)

협의회는 회의는 공개를 원칙으로 한다. 다만, 협의회 의결에 의하여 공개하지 아니할 수 있다.

제17조 (비밀유지)

협의회는 위원은 협의회에서 지득한 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다만, 비밀의 범위는 협의회에서 정한다.

제18조 (회의록 비치)

① 협의회는 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록[서식 제1호]을 작성 비치하여야 한다.

1. 회의개최 일시 및 장소
2. 출석위원
3. 협의내용 및 의결사항
4. 기타 토의사항

② 회의록은 협의 결과 합의된 사항에 대하여는 합의내용, 이행방법 및 시기 등을 문서로 작성 3년간 보관한다.

제 4 장 협의회 의 임무

제19조 (협의사항)

① 협의회가 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 생산성 향상과 성과배분
2. 근로자의 채용·배치 및 교육훈련
3. 근로자의 고충처리
4. 안전·보건 그 밖의 작업환경 개선과 근로자의 건강증진
5. 인사·노무관리의 제도개선
6. 경영상 또는 기술상의 사정으로 인한 인력의 배치전환·재훈련·해고 등 고용조정의 일반원칙
7. 작업과 휴게시간의 운용
8. 임금의 지불방법·체계·구조 등의 제도개선
9. 신기계·기술의 도입 또는 작업공정의 개선
10. 작업수칙의 제정 또는 개정
11. 종업원지주제와 그 밖에 근로자의 재산형성에 관한 지원
12. 직무발명 등과 관련하여 해당 근로자에 대한 보상에 관한 사항
13. 근로자의 복지증진
14. 사업장 내 근로자 감시 설비의 설치
15. 여성근로자의 모성보호 및 일과 가정생활의 양립을 지원하기 위한 사항
16. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 직장 내 성희롱 및 고객 등에 의한 성희롱 예방에 관한 사항
17. 그 밖의 노사협조에 관한 사항

② 협의회는 제1항의 각호의 사항에 대하여 의결할 수 있다.

제20조 (의결사항)

사용자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사항에 대하여는 협의회 의결을 거쳐야 한다.

1. 근로자의 교육훈련 및 능력개발 기본계획의 수립
2. 복지시설의 설치와 관리
3. 회사 내 근로복지기금의 설치
4. 고충처리위원회에서 의결되지 아니한 사항
5. 각종 노사공동위원회의 설치

제21조 (보고사항)

① 사용자는 정기회의에 다음 각 호의 1에 해당하는 사항에 관하여 성실하게 보고·설명한다.

1. 경영계획 전반 및 실적에 관한 사항
2. 분기별 생산계획과 실적에 관한 사항
3. 인력계획에 관한 사항
4. 기업의 경제적·재정적 상황

② 근로자위원은 근로자의 요구사항을 보고하거나 설명할 수 있다.

제22조 (의결사항의 공지)

협의회는 회의에서 의결된 사항을 문서, 게시판, 공고 기타 적절한 방법으로 이들 전체 근로자가 신속하게 알 수 있도록 공시하여야 한다.

제23조 (의결사항의 이행)

근로자와 사용자는 협의회 회의에서 합의된 사항을 성실히 이행하고 준수하여야 한다.

제24조 (임의중재)

① 협의회는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 근로자위원 및 사용자위원의 합의에 의하여 협의회에 중재 기구를 두어 해결하거나 노동위원회 또는 공인노무사 등 자격이 있는 자 중 쌍방의 합의에 의하여 선정된 자에게 중재신청을 할 수 있다.

1. 제20조에 규정된 사항에 관하여 협의회가 의결하지 못한 경우
2. 협의회에서 의결된 사항의 해석으로는 이행방법 등에 관하여 의견의 불일치가 있는 경우

② 제1항의 규정에 의한 중재결정이 있는 때에는 협의회 의결을 거친 것으로 보며 근로자와 사용자는 이에 따라야 한다.

제 5 장 고충처리

제25조 (고충처리위원)

근로자의 고충을 청취하고 이를 처리하기 위하여 회사에 고충처리위원을 둔다.

제26조 (고충처리위원의 구성 등)

- ① 고충처리위원은 노사를 대표하는 3명 이내의 위원으로 구성하되, 협의회 위원 중 선임한다.
- ② 고충처리위원의 임기는 3년으로 한다.

제27조 (고충처리절차)

- ① 근로자가 고충사항이 있는 때에는 고충처리위원에게 구두 또는 서면으로 신고한다.
- ② 고충처리위원은 신고 된 고충사항을 전원의 합의로서 지체 없이 처리하여야 한다.
- ③ 고충처리위원은 고충을 신고 받은 날로부터 10일 이내에 조치사항과 처리결과를 본인에게 통보하여야 한다.
- ④ 고충처리위원이 처리할 수 없는 근로자의 고충사항과 중요사항은 차기 노사협의회 회의에 부쳐 협의 처리한다.

제28조 (상담실)

회사는 고충처리업무를 수행하기 위한 상담실을 설치, 운영할 수 있다.

제29조 (고충처리위원의 신분 및 처우)

- ① 고충처리위원은 비상임·무보수로 한다.
- ② 사용자는 고충처리위원으로서 직무수행과 관련하여 고충처리위원에게 불이익한 처분을 하여서는 아니 된다.
- ③ 고충처리위원의 협의 및 조사 등 고충처리에 소요되는 시간은 이를 근무한 것으로 본다.

제30조 (대장비치)

고충처리위원은 고충사항의 접수 및 처리에 관한 대장[서식 제2호]을 작성·비치하고 관련서류를 1년간 보존하여야 한다.

제31조 (주무부서)

협의회의 운영에 관한 제반 사항은 전략경영팀에서 관장한다.

제32조 (대표위원의 권한위임)

노사 쌍방의 대표위원은 필요시 그 권한을 타 위원에게 위임할 수 있다.

제33조 (신고의무사항)

협의회와 관련하여 노동부에 신고하여야 할 제반 사항은 사용자측에서 한다.

제34조 (운영세칙)

협의회는 협의회운영 등과 관련된 사항에 대하여 운영세칙을 작성할 수 있다.

제35조 (규정의외 사항)

이 규정에 명시되지 않은 사항에 대해서는 법령 및 통상관례에 따른다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 규정은 2021년 6월 1일부터 시행한다.

제 6 장 보 칙

[서식 제1호]

(앞쪽)

제 차 (정기·임시) 노사협의회 회의록		
회 의 일 시		
회 의 장 소		
협 의 사 항	안건	내용
보 고 사 항	안건	내용
의 결 사 항	안건	내용
의결된 사항 및 그 이행에 관한 사항	안건	내용
그 밖의 참고사항 및 전분기 의결된 사항의 이행 상황	안건	내용
		(참석위원 서명은 뒤쪽)

(뒤쪽)

	근로자위원	서명	사용자위원	서명
참석위원 서명				

[서식 제2호]

고충사항접수 및 처리대장							
접수 번호	접수 일자	고충인		고충내용	처리결과	회신 일자	위원확인
		성명	소속부서				

[서식 제3호]

주식회사 데이터메이커 근로자위원 추천서

■ 추천하고자 하는 근로자위원

- 성 명 :
- 부 서 :

■ 추 천 사 유

상기인을 근로자참여및협력증진에관한법률 시행령 제3조 및 노사협의회 규정 제6조 제1항에 의하여 당사의 노사협의회 근로자위원으로 성실하게 업무를 수행할 것으로 사료되어 이에 근로자위원으로 추천합니다.

순번	성명	부서	확인	순번	성명	부서	확인
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

[서식 제4호]

노사협의회 선거관리 위원회 입후보 신청서

■ 성 명 :

■ 소 속 :

■ 생년월일 :

■ 연 락 처 :

상기 본인은 (주) 데이터메이커 노사협의회 선거관리 위원회 위원으로

참여하고자 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인 : (인)

(주) 데이터메이커 귀중